

予備独自問題R4-19

(配点: 2)

月 日

月 日

弁護人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。

イ. 弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

ウ. 公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

エ. 検察官が取調べを請求した証拠について、これを証拠とすることに同意するのは、弁護人のみが有する権利である。

オ. 第一審で有罪の判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

№120	弁護人の権限	正答率
予備R4-19	正解 3	87%

ア 誤っている

本記述前段について、39条1項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人……と立会人なくして接見……することができる」と規定している。その趣旨は、弁護人の固有権の代表的なものである接見交通権に関する規定であり、自由な接見交通の原則を定めた点にある。よって、本記述前段は正しい。本記述後段について、81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者〔注：弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者〕以外の者との接見を禁じ……ることができる。」と規定している。その趣旨は、被告人が外部の者と通謀するなどして、逃亡し又は罪証を隠滅するおそれのある場合にこれを防ぐという点にある。裁判官の接見禁止の対象は、被告人又は被疑者と弁護人等以外の者との接見であり（207条1項、81条本文）、弁護人等との接見は含まれない。よって、本記述後段は誤っている。

イ 正しい

勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判（208条2項）は、勾留に関する裁判であるところ、裁判官が勾留に関する裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に裁判の取消し又は変更を請求することができる（429条1項2号）。したがって、弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

ウ 正しい

316条の14第2項は、「検察官は、前項の規定による証拠〔注：検察官請求証拠〕の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない」と規定している。したがって、弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

エ 誤っている

326条1項は、「検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、……これを証拠とすることができる。」と規定している。条文上は、証拠とすることに同意ができる者は、検察官と被告人のみである。弁護人がついている場合には、いわゆる包括的代理権に基づいて、弁護人が被告人に代わって同意又は不同意を表明するのが一般的である。したがって、証拠とすることに同意するのは、弁護人のみが有する権利ではない。

オ 誤っている

355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる」と規定している。その趣旨は、被告人のために上訴をすべきかどうかを最も適切に判断できる者は、原審の審理に精通している原審における弁護人であるという点にある。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。